

1500696-13.2020.8.26.0599

Classe: Inquérito Policial

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Fredison Capeline

Comarca: Capivari

Foro: Foro de Capivari

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 26/01/2022

... - Assunto:

Inquérito Policial - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2132309/2020 - DEL.SEC.PIRACICABA PLANTÃO, 11656302 - DEL.SEC.PIRACICABA PLANTÃO, 1750/20/922 - DEL.SEC.PIRACICABA PLANTÃO, 2132309 - ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Capivari

Foro de Capivari

1ª Vara

Rua DR.JOÃO ADOLFO STEIN, Nº 171, Capivari-SP - cep 13360-000

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1500696-13.2020.8.26.0599 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500696-13.2020.8.26.0599

Classe - Assunto:

Inquérito Policial - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2132309/2020 - DEL.SEC.PIRACICABA PLANTÃO, 11656302 - DEL.SEC.PIRACICABA PLANTÃO, 1750/20/922 - DEL.SEC.PIRACICABA PLANTÃO, 2132309 - DEL.POL.CAPIVARI, 1750/20/922 - DEL.POL.CAPIVARI

Autor:

Justiça Pública

Indiciado:

NATHAN NUNES DE OLIVEIRA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Fredison Capeline

Vistos.

NATHAN NUNES DE OLIVEIRA, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, porque, conforme narrado na denúncia: "Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, no dia 31 de maio de 2020, por volta da 12h15min., na Avenida José Annicchino, s/n, bairro Vila Marchioreto, nesta cidade e comarca de Capivari, NATHAN NUNES DE OLIVEIRA, qualificado a fl. 22, para fins de entrega ao consumo de terceiros, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, trazia consigo 68 eppendorfs de cocaína e 05

porções de maconha, pesando 39,6 e 7,6 gramas, respectivamente, conforme laudo pericial de fls. 78/80."

Registra-se que o réu foi preso em estado flagrancial no dia 1º de junho de 2020 e convertida em preventiva. No entanto, solto no curso do feito em 11/9/2020 - fl.164.

A denúncia foi recebida em 28 de julho de 2020 - fls. 115/116.

Com a citação, o acusado apresentou Defesa Preliminar nos autos. Ratificado o recebimento da inicial.

Durante a instrução foi colhida a prova oral. O réu, ao final, foi interrogado (cf. Mídias).

Em alegações, as partes se manifestaram nos autos.

É o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

A ação é procedente.

A materialidade do delito em tela está consubstanciada no auto de prisão em flagrante delito (fls. 01), no boletim de ocorrência (fls. 08/11), no auto de exibição e apreensão (fls. 12), no auto de constatação preliminar (fls. 14/21) e, finalmente, no laudo de exame químico toxicológico (fls. 78/80). Autoria também é certa.

Vejamos o conteúdo da prova oral.

O policial militar Gilberto Luis Viana disse que participou da ocorrência que resultou na abordagem do réu. Disse que este, ao visualizar a viatura, tentou correr e dispensou uma sacola, contendo as drogas. Disse que o local é conhecido como ponto de venda de drogas na cidade.

O policial militar Marcos José Mauro disse fatos semelhantes ao do seu parceiro de corporação, confirmando as declarações daquele. Disse que já conhecia o réu de situações anteriores, mas nada tem contra o réu. Disse que o réu tentou dispensar a sacola contendo as drogas. Disse que visualizou a sacola nas mãos do próprio réu.

O réu Nathan disse que não são verdadeiras as acusações que constam da exordial. Disse que é apenas usuário de drogas e que as porções descritas nos autos não estavam em seu poder. Disse que sua mãe lhe deu o dinheiro e o réu o usou para adquirir drogas para seu consumo pessoal. Alega inocência.

Malgrado a versão absolutória sustentada pelo réu, tenho que os elementos de convicção dos autos deixam clara a autoria quanto a sua pessoa. Meras alegações de ser pessoa trabalhadora e/ou usuária e dependente de entorpecentes não afastam ou excluem a possibilidade de tráfico de drogas, notadamente porque não encontram eco nas provas amealhadas.

O depoimento dos policiais citados merece credibilidade. E não há qualquer motivo para desmerecê-lo que, como já consolidado na doutrina e jurisprudência, tem o mesmo valor de qualquer outro testemunho, não só podendo, mas devendo ser levado em consideração, eis que este agente público presta compromisso legal de dizer a verdade e é possuidor de fé pública. Seria um contrassenso negar validade às suas afirmações, vez que investidos pelo Estado desta função repressora. "Tráfico de Drogas - Condenação mantida - Prova segura e convincente - Validade dos depoimentos dos agentes de segurança - Desclassificação incabível - Circunstâncias indicativas da finalidade mercantil - Quantidade considerável e soma em dinheiro apreendidos - Condenação mantida - Dosimetria - Redução na segunda fase aquém do mínimo legal - Impossibilidade - Súmula 231 do STJ - Pena restritiva de direitos e regime aberto cabíveis - Primariedade e menoridade relevantes - Recurso provido em parte." (TJSP;

Apelação Criminal 1500188-51.2019.8.26.0551; Relator (a): André Carvalho e Silva de Almeida; Órgão Julgador: 2ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Araras - Vara Criminal; Data do Julgamento: 29/07/2021; Data de Registro: 29/07/2021 - grifei).

Os policiais ouvidos em juízo prestaram depoimento detalhado e uníssono, que merece o mesmo crédito que qualquer outra testemunha. Aliás, por serem agentes públicos sem interesse na demanda, suas declarações, suficientemente claras e seguras, possuem presunção de idoneidade. Frise-se que não há razão concreta para se duvidar dos depoimentos dos guardas, no caso, que agiram no estrito cumprimento de seu dever e sem nenhum sinal de abuso ou falso testemunho.

Já o intuito de entrega a terceiros ficou caracterizado com a segurança possível nos autos, em especial diante das circunstâncias da abordagem, isto é, a quantidade de drogas, em porções individuais, prontas para consumo.

Acrescente-se, por fim, que a alegação do acusado de que se utilizaria de toda a droga com ele apreendida par uso pessoal, não deve prosperar. Isso porque não existe comprovação dessa situação nos autos, assim como as duas circunstâncias podem coexistir perfeitamente, de modo que a dependência ou uso não impede a configuração do tráfico, estando este perfeitamente delineado nos autos.

De rigor, portanto, a condenação do réu nos termos do art. 33, caput, da Lei 11.343/06.

Passo à dosimetria das penas.

No que diz respeito à consideração das circunstâncias judiciais, ausente circunstância desfavorável, fixo a pena-base no seu patamar mínimo, o que implica na pena de 05 anos de reclusão, e 500 dias-multa.

Reconheço a menoridade do réu (19 anos de idade) como atenuante, mas inviável a redução das penas aquém do mínimo legal na etapa.

Em terceira fase, ante a primariedade do réu, deve ser levada em consideração a causa especial de diminuição de pena prevista pelo §4º do art. 33 da Lei de Tóxicos, causa esta que, uma vez verificados seus requisitos, deve ser aplicada, ainda que de ofício pelo julgador. Como consequência, considerando a pequena quantidade da droga com ele apreendida, aplico o redutor no patamar máximo de 2/3, o que implica na reprimenda de 01 ano e 8 meses de reclusão, e 166 dias-multa.

Tenho que a ação penal posterior por crime da mesma espécie ou de outra não caracteriza causa para obstar a aplicação do redutor legal, notadamente porque a ação penal em curso não é meio hábil, por si só, para retirar o direito do réu ao benefício referido acima. Assim, aplica-se o redutor previsto no art. 33, §4º, da Lei 11.343/06.

Sem outras causas modificativas a considerar.

Fixo, por fim, o regime aberto para início do cumprimento da pena, não havendo qualquer justificativa para imposição de regime mais gravoso, em razão do quantum de pena aplicado e o tempo de prisão provisória.

As particularidades do caso e sua repercussão social impedem a substituição ou a suspensão da pena corporal, motivo pelo qual indefiro a benesse legal.

A diária de multa é fixada no mínimo legal.

Ante todo o exposto, e pelo mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial e o faço para condenar NATHAN NUNES DE OLIVEIRA como incurso no artigo 33,

caput, da Lei 11.343/06, às penas de 01 ano e 8 meses de reclusão, no regime aberto, e 166 dias-multa, no mínimo unitário.

Apelo em liberdade.

Com o trânsito em julgado, oficie-se à Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas (SENAD), comunicando o perdimento dos bens em prol da União, nos termos do artigo 63, § 4º, da Lei nº. 11.343/06, autorizada a transferência da verba apreendida em prol do FUNAD – Fundo Nacional Antidrogas.

Autorizo a incineração das drogas, caso ainda não realizado, guardando-se amostra até o trânsito em julgado, quando então esta poderá também ser destruída pela autoridade policial.

Com o trânsito em julgado da presente decisão:
expeça-se guia de recolhimento para a execução penal, quando da prisão do acusado;
notifique-se o acusado para pagamento da pena de multa, no prazo de 10 (dez) dias, consoante o artigo 50, caput, do Código Penal;
lance-se o nome do acusado no rol dos culpados;
oficie-se ao Instituto de Identificação IIRGD;
oficie-se ao Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo (TRE-SP), para fins de cumprimento do disposto no art. 15, inciso III, da Constituição Federal.

Taxa judiciária pelo réu, nos termos da legislação estadual vigente, com a ressalva da assistência pela Defensoria Pública.

P.I.C.

Capivari, 26 de janeiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA